رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠١٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٧١٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١١/٢٣هـ

الموضوعات

قرار إداري - أندية رياضية - تمكين نادي من ممارسة نشاطه داخل حي سكني - ضوابط واشتراطات الاستعمالات المسموح بها في المناطق السكنية - الإخلال بشرط عرض الشارع - انتفاء موافقة المجاورين - انتفاء ترخيص التشغيل - تضرر المجاورين - معاينة قضائية - قرار مستمر الأثر.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها (وزارة الرياضة) المتضمن تمكين نادي الصم من ممارسة نشاطه الرياضي في مقره الواقع داخل حي سكني وجوار منزله - تضمن النظام أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة إلا بترخيص من الجهات المختصة - تضمن ضوابط واشتراطات الاستعمالات المسموح بها في المناطق السكنية، عرض الشوارع المطلوب، وشرط موافقة المجاورين - الثابت أن النادي يقع في حي سكني وعلى شارعين بعرض مختلف عن المسموح به، ودون موافقة المجاورين، ودون ترخيص تشغيل بالمخالفة للنظام - تقرير النصوص الشرعية منع الضرر ورفعه - شخوص المحكمة على الموقع، وتقريرها أن النادي ملاصق للمنازل دون وجود ارتدادات أو مواقف أو سواتر تمنع كشف المنازل المجاورة؛ مما يثبت معه تضرر المجاورين للنادي - أثر ذلك: إلغاء القرار.

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة - الجهة المشرفة على الأندية الرياضية.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها (أمانة محافظة جدة) المتضمن تمكين نادي الصم من ممارسة نشاطه الرياضي في مقره الواقع داخل حي سكني وجوار منزله - وجوب قيام الدعوى من ذي صفة على ذي صفة - وفقاً للنظام الأندية الرياضية تخضع لإشراف وزارة الرياضة؛ وبالتالي تكون وزارة الرياضة هي صاحبة الصفة في هذه الدعوى لا المدعى عليها - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- المادتان (١، ٢) من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٢٣/٤/٨هـ.
- المادة (١١٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- البند (٦/١/٩) من أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي لمحافظة جدة لعام ١٤٤٠هـ.
- المادة (١) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤هـ حاصلها: أنه يملك فيلا سكنية بحي الزهراء (٣) بجدة وذلك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ، وأن وزارة الرياضة قامت باستئجار فيلا سكنية مجاورة له واتخذت منها مقراً لنادي الصم بمحافظة جدة؛ مما سبب له ضرراً كبيراً تمثل في مضايقته بكثرة السيارات ووقوف السائقين أمام المنازل المجاورة للنادي، كما أن وجود النادي بالمجاورة للمنازل السكنية تسبب في كشفها عن طريق النوافذ، مما حدّ من خصوصية منازلهم وأذيّتهم، ثم تقدم المدعي على إثْر ذلك بشكوى لأمانة محافظة جدة بالتظلم رقم (SA011886246RR) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م بصفتها هي الجهة التي تسمح للنادي بمزاولة نشاطه، كما تقدم بالتظلم لوزارة الرياضة بالخطاب رقم (SA011886263RR) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م بصفتها الجهة المستأجرة للفيلا المجاورة له، دون جدوى، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لوثيقة ودليل أنظمة وضوابط واشتراطات البناء للمخطط المحلي، والتي نصت في ضوابط واشتراطات الاستعمالات ذات الصبغة الخاصة من أنه: "يجب الحصول على موافقة المجاورين (الجيران الملاصقين للنشاط والمقابلين له على الشارعِ الفرعي)"، وحيث إن وجود النادي في حي سكني وعلى شارع فرعي وملاصقٍ لمنزل المدعي ضرراً ومخالفاً

للنظام، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بإغلاق مقر النادي وعدم ممارسته لنشاطه داخل الحي السكني. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها وفق النحو المثبت بصحيفتها ومحاضر ضبط جلساتها والمستندات المرافقة بطيها، ففي أولى جلساتها وباطلاع الدائرة على طلب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها بتمكين نادي الصم من الاستمرار في نشاطه الذي لم يصرح له، مفيداً بأن النادي في حي سكني وأنه مزعج له ولأسرته. وبعرض ذلك على ممثلي المدعى عليهما استمهلا للرد، ثم قدم ممثل المدعى عليها (مكتب وزارة الرياضة بجدة) مذكرةً جوابيةً برقم (٦٥٧٩٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١هـ، وحاصلها: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في تعريفها للنادي بمادتها الأولى على أنه: "كيان رياضي له شخصية اعتبارية مستقلة مرخص له من الهيئة وعضو في اتحاد رياضي أو أكثر ويخضع لإشراف الهيئة ومتابعتها في النواحي الإدارية والمالية"، وانتهى إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة مكتب وزارة الرياضة بجدة. فيما قدم ممثل المدعى عليها (أمانة محافظة جدة) مذكرةً جوابيةً برقم (٧٠٨٣٠١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ حاصلها: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وحيث إن الأمانة لم تصدر أي ترخيص على المنشأة محل الدعوى، وأن الموقع يتبع لوزارة الرياضة وهي صاحبة الصفة في الدعوى، كما أن بإمكانها تغيير مقر النادي إذا كان موقعه يسبب ضرراً للمجاورين، والتي أفادت سابقاً بمسؤوليتها الإدارية والمالية عن النادي، وانتهى إلى طلب الحكم

بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة أمانة محافظة جدة. ثم أجاب المدعي عن إجابة المدعى عليهما بما حاصله: أن المسؤولية منعقدة في حقهما باعتبار أن المدعى عليها (مكتب وزارة الرياضة بجدة) هو المستأجر للفيلا السكنية المجاورة له وجعلها نادياً رياضياً، والمدعى عليها (أمانة محافظة جدة) هي التي قامت بالسماح بتمكين النادي من ممارسة نشاطه ومخالفته للنظام بوجوده في حي سكني. كما ذكر المدعي أن وزارة الرياضة قامت بإرسال لجنة من قِبَلها للشخوص على موقع الفيلا السكنية قبل توقيع عقد الإيجار ومزاولة نشاط النادي، وطلبت من المدعي أخذ موافقته للسماح بإقامة نشاط النادي في الفيلا المجاورة له، فأجابهم بالرفض دون جدوى. ثم بجلسة يوم الاثنين ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ قررت الدائرة القضائية تكليف فضيلة محضّر الدعوى بمعاينة العقار محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ، واستيضاح الجوانب التي يدعيها أطراف الدعوى وفق الدعوى وأسانيدها والدفوع الواردة فيها، على أن يودع محضر المعاينة في الدعوى إلكترونياً قبل موعد الجلسة القادمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ، ثم بجلسة يوم الاثنين ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ أشارت الدائرة إلى ورود محضر المعاينة من قبل فضيلة محضّر الدعوى، والمرسل على البريد الإلكتروني بما نصه: "بعد معاينة الموقع محل النزاع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ تبين وجود نادٍ يحمل لوحة باسم (نادي الصم بجدة) وتبعيّته لوزارة الرياضة ويحمل شعارها، وهو عبارة عن مبنى مستأجر يقع في حي سكني وعلى شارعين وملاصق بشكل مباشر لمنازل السكان المجاورين دون وجود ارتدادات له أو مواقف خاصة لمرتاديه، بالإضافة إلى

عدم وجود سواتر جانبية للعقار بحيث تمنع كشف المنازل المجاورة والاطلاع على خصوصية سكانها أو الحد منها، كما تبين وجود مساحات فناء أرضية لممارسة الأنشطة الرياضية داخل النادي"، وبعد تلاوة المحضر على الحاضرين، طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها (مكتب وزارة الرياضة بجدة) تقديم صورة من الترخيص لممارسة نشاط النادي ونسخة من التخطيط الهندسي للمبنى، فاستعد بذلك. ثم قدم ممثل مكتب وزارة الرياضة بجدة عدداً من المستندات بالمذكرة رقم (٧٩٢٥٢٢) والمذكرة رقم (٧٩٢٥٥٧) المقدمة بتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ، وتمثلت في تقديمه لرخصة بناء النادي رقم (٣٨٠٠١٩٧٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/١/٨هـ المنتهية صلاحيتها بتاريخ ١٤٤١/١/٧هـ، وشهادة سلامة المبنى بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ، ونسخة من التخطيط الهندسي للمبنى المؤرخ في ٢٠١٦/١٠/٢٥م، والأمر السامي رقم (١٢٨٩/م) وتاريخ ١٤٢١/١١/٥هـ المتضمن الموافقة على الترخيص بإنشاء ناديين للصم والبكم في كلٍ من جدة والدمام. ثم أجاب المدعي بالمذكرة الجوابية رقم (٧٩٣٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ حاصلها: أنه صدر قرار اللجنة العليا للتخطيط المحلي بأمانة محافظة جدة رقم (٤٢٠٠١٢١٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٢هـ المتضمن إلغاء رخصة النادي من كونه مركز تأهيلٍ اجتماعيٍ وإعادته إلى فيلا سكنية، كما أن الرخصة المقدمة من ممثل مكتب وزارة الرياضة بجدة هي رخصة بناءٍ وليست رخصة تشغيلٍ للنادي، والفرق بينهما بيّنٌ، كما أن صلاحية رخصة البناء منتهية بتاريخ ١٤٤١/١/٧هـ، أي قبل فتح النادي بأكثر من عام، بالإضافة إلى أن التخطيط الهندسي المقدم من ممثل

مكتب وزارة الرياضة بجدة غير معتمدٍ لدى الأمانة، ولا يتطابق مع الواقع، وليس لدى النادي رخصة تشغيل، وطلب إلزام الأمانة بإحضار قرار اللجنة العليا للتخطيط المحلي، كما أكد على طلبه بإلغاء نشاط النادي وإغلاقه للضرر الواقع عليه. ثم بجلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/٢/١٣هـ سألت الدائرة ممثل مكتب وزارة الرياضة بجدة: هل تم الترخيص للنادي من قبل وزارة الرياضة؟ فاستمهل لذلك. ثم طلبت الدائرة من ممثل الأمانة الإفادة عما تم بشأن قرار اللجنة العليا للتخطيط المحلي، وما تضمنه من إلغاء رخصة النادي، فاستمهل لذلك. ثم قدم ممثل مكتب وزارة الرياضة بجدة مذكرة جوابية برقم (٨٥٠٩٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٩هـ حاصلها: أن التراخيص التي أشارت لها اللائحة الأساسية للأندية الرياضية تصدر بشكل قرارات بتشكيل مجالس إدارات الأندية ويسبقها موافقة مجلس الوزراء كما هو مبينٌ بالأمر السامي رقم (١٢٨٩/م) وتاريخ ١٤٢١/١١/٥هـ، وقرار اعتماد تشكيل مجلس إدارة النادي رقم (٢٦٨٨) وتاريخ ١٤٢٢/٢/٢٢هـ، ويعد ذلك ترخيصاً للنادي وهو المعمول به لدى وزارة الرياضة، وانتهى إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لانتفاء صفة مكتب وزارة الرياضة بجدة. وفي جلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/٣/١٢هـ طلبت ممثلة المدعى عليها (أمانة محافظة جدة) أجلاً إضافياً لتقديم الإجابة حيال استفسار الدائرة في الجلسة الماضية، فيما أفهمتها الدائرة بضرورة الإجابة، فاستعدت بذلك. ثم بجلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/٤/١٧هـ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها (أمانة محافظة جدة)، ثم سألت الدائرة ممثل مكتب وزارة الرياضة بجدة عن الترخيص

لممارسة نشاط النادي؟ فأجاب بأنه يكتفي بما قدم. ثم قرر المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه. وبجلسة النطق بالحكم لهذا اليوم ولاكتفاء أطراف الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها علناً مبنياً على التالي من.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلغاء قرار المدعى عليهما بتمكين نادي الصم بجدة من ممارسة نشاطه الرياضي في مقره الحالي بحي الزهراء؛ فإن هذه الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن المدعي قد أقام هذه الدعوى تجاه (أمانة محافظة جدة) واعتبارها كطرف في المطالبة بناء على ما يراه من انعقاد مسؤوليتها وصحة اختصامها ومواجهتها، ومن حيث إن شرط الصفة في طرفي الدعوى يعد من الأمور اللازمة في البحث قبل الدخول في الموضوع، ويجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يثر دفع بشأنه من أطراف الدعوى بحسبانه شرطاً متصلاً بالنظام العام، كما أنه انعقد الاتفاق بين فقهاء الشريعة الإسلامية على اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أي دعوى، وبما أن من الأمور الأولية الواجبة على القاضي بداءةً وقبل مضيه في استكمال عناصر الدفاع المتصلة بموضوع المنازعة التأكد من صفات الخصوم في الدعوى بأن تكون مقامة من ذي صفة على ذي صفة، ليقوم الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة بشكل صحيح، وإلا انعدمت من أساسها وأصبح من غير المجدي الخوض فيها. وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة مثار النزاع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم صحة اختصام المدعى عليها (أمانة محافظة جدة) باعتبار أن تبعية نادي الصم بجدة والذي يطلب المدعي إلغاء ممارسة نشاطه يعود للمدعى عليها (مكتب وزارة الرياضة بجدة) وهو المعني باستئجار موقعه والإشراف على تشغيله، إذ لا يتم

منح رخصة البناء من قبل الأمانة إلا بسبق موافقة (مكتب وزارة الرياضة بجدة)، كما أنه ووفقاً لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في تعريفها للنادي بمادتها الأولى على أنه: "كيان رياضي له شخصية اعتبارية مستقلة مرخص له من الهيئة وعضو في اتحاد رياضي أو أكثر ويخضع لإشراف الهيئة ومتابعتها في النواحي الإدارية والمالية"؛ فإن المسؤولية الإشرافية إدارية كانت أو ماليةً ملقاة على عاتق المدعى عليها (مكتب وزارة الرياضة بجدة)، وبهذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه في البند أولاً، وبه تقضي. وأما ما يتعلق باختصام المدعى عليها (مكتب وزارة الرياضة بجدة): فلما كان الثابت أن الدعوى الماثلة تعد من قبيل دعاوى الطعن في القرارات الإدارية متجددة الأثر، والتي لا تتحصن بمضي مدة محددة من الطعن عليها بالإلغاء وفقاً لما أخذ به الفقه في القضاء الإداري؛ وعليه فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً لاستيفائها سائر أوضاعها الشكلية والنظامية. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان طلب المدعي على نحو ما ذكر، والمدعى عليها (مكتب وزارة الرياضة بجدة) دفع بسلامة إجراءاته وموافقته للنظام، وبما أن القضاء الإداري قد أجرى رقابته على أعمال جهة الإدارة وقراراتها رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان قواعد الشرع والنظام والمصلحة العامة، وبما أن القرار هو أخطر وسائل الإدارة في أداء دورها لذا فإنها ملزمة في إصداره بقيود تشكل ضمانة لصون حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وتحول في جميع الأحوال دون افتئاتها على المشروعية التي يقتضي احترامها صدور القرار من مختص في

الشكل المقرر نظاماً، وقيامه على سبب صحيح، وكونه محققاً لأثرٍ ممكن وجائز نظاماً لمصلحة عامة أو غاية حددها النظام، وانتفاء أوجه العيوب عنه والمؤدية إلى إلغائه. ولما كان الثابت أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها (مكتب وزارة الرياضة بجدة) بتمكين نادي الصم بجدة من ممارسة نشاطه الرياضي في مقره الحالي بحي الزهراء، باعتبار وجود النادي داخل حي سكني، وبجوار منزله، مما ألحق الضرر والأذى به؛ وعليه فإن الدائرة وهي في سبيل استبيانها وتحققها من ادعاءات المدعي، قامت بإصدار قرارها بالوقوف والمعاينة على المنشأة محل النزاع (نادي الصم بجدة) من قِبَل فضيلة محضّر القضية وناظرها بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ لاستيضاح الجوانب التي يدعيها أطراف الدعوى وفق الدعوى وأسانيدها والدفوع الواردة فيها؛ وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (١١٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ من أنه: "يجوز للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة"، ثم أشارت الدائرة إلى ورود محضر المعاينة من قِبَل فضيلة محضّر الدعوى، والمرسل على البريد الإلكتروني بما نصه: "بعد معاينة الموقع محل النزاع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ تبين وجود نادي يحمل لوحة باسم: (نادي الصم بجدة) وتبعيّته لوزارة الرياضة ويحمل شعارها، وهو عبارة عن مبنى مستأجر يقع في حي

سكني وعلى شارعين وملاصق بشكل مباشر لمنازل السكان المجاورين دون وجود ارتدادات له أو مواقف خاصة لمرتاديه، بالإضافة إلى عدم وجود سواتر جانبية للعقار بحيث تمنع كشف المنازل المجاورة والاطلاع على خصوصية سكانها أو الحد منها، كما تبين وجود مساحات فناء أرضية لممارسة الأنشطة الرياضية داخل النادي".

وتأسيساً على ما سبق، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى ووفقاً لمحضر المعاينة -آنف الذكر- أن الحي الذي يقع فيه نادي الصم بجدة محل النزاع هو حي سكني، وأن وجود النادي وتشغيله يتطلب عدداً من الإجراءات النظامية الواجب استيفاؤها لدى الجهات المختصة للاستفادة منه على الوجه الأكمل، وفقاً لتطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في خدمة كافة شرائح المجتمع عموماً وهذه الشريحة منه على وجه الخصوص، ومن أهم هذه الإجراءات النظامية الواجبة لتشغيل أي منشأة هو وجود ترخيص نظامي ساري المفعول من صاحب الصلاحية وفقاً لما نصت عليه المادة (١) من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٢٣/٤/٨هـ من أنه: "لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة"، كما نصت المادة (٢) من ذات النظام على أنه: "يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوماً على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار

الترخيص وتجديده، وإلغائه، ومدته، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه"، وقد أجدبت أوراق الدعوى عن وجود ترخيص نظامي ساري المفعول يسمح للنادي محل النزاع بممارسة نشاطه، وأن ما قدمته المدعى عليها (مكتب وزارة الرياضة بجدة) لا يعدو سوى أن يكون رخصة بناء فقط لا رخصة لممارسة النشاط، والفرق بينهما ظاهرٌ، فضلاً عن انتهاء صلاحيتها بتاريخ ١٤٤١/١/٧هـ؛ مما يسفر معه عن عدم نظامية هذا النادي داخل الحي السكني لممارسة نشاطه، كما أن الثابت من رخصة البناء أن النادي يقع على شارعين بعرض (١٥)م لكل منهما وذلك بالمخالفة لما نص عليه بند (دور تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور رعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع) التابع لبند (خدمات الرعاية الاجتماعية) من الضوابط والاشتراطات للاستعمالات ذات الصبغة الخاصة المسموح بها في المناطق السكنية من أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي لمحافظة جدة لشهر ذي القعدة الصادرة عام ١٤٤٠هـ، حيث نص البند (٩/١/٦-١) من أنه يشترط للشوارع: "شارعين أحدهما لا يقل عرضه عن (٢٥م) والآخر لا يقل عرضه عن (١٢م)"، خلافاً لما ورد من وصف للشوارع التي تحد النادي الوارد برخصة البناء رقم (٣٨٠٠١٩٧٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/١/٨هـ، كما نصت الفقرة (د) من البند رقم (٩/١/٦-٢) من ذات الأنظمة والضوابط والاشتراطات -المشار لها آنفاً- أنه: "يجب الحصول على موافقة المجاورين، الجيران الملاصقين للنشاط والمقابلين له على الشارع الفرعي"، والثابت عدم وجود موافقة المجاورين للنادي محل النزاع والسماح منهم بمزاولة نشاطه. وبما أن البين من أوراق الدعوى ومحضر المعاينة للنادي تضرر

المجاورين من ممارسة أنشطته؛ لوقوعه داخل حيٍ سكنيٍ، وعلى شوارع داخلية فرعية غير موافقة للاشتراطات الفنية والنظامية، وعدم وجود ارتدادات بينه وبين المنازل المجاورة، كما أنه حدّ من خصوصيتها لإشراف نوافذه وإطلالتها بشكل مباشر على هذه المنازل، وانطلاقاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار"، ومن نص القاعدة الفقهية الكبرى: (الضرر يُزال)، إذ الضرر منفيٌ شرعاً، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، سواء أكان له في ذلك نوع منفعة أم لا، وهذا عام في كل أحد، وخصوصاً من له حق متأكد كالجار، فمن مقاصد الشرع الحنيف منع الضرر قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه، مما تطمئن معه الدائرة إلى ما انتهت إليه في حكمها الوارد بمنطوقه في البند ثانياً، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: عدم قبول الدعوى الإدارية رقم (٣٠١٦) لعام ١٤٤٢هـ في مواجهة أمانة محافظة جدة.

ثانياً: إلغاء قرار مكتب وزارة الرياضة بجدة بتمكين نادي الصم بجدة من ممارسة نشاطه الرياضي في مقره الحالي في حي الزهراء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.